



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/361/2022
מס' בקשה: 3/11/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ברק ליפשיץ

התובע:

אבייט אסף
הגפן 3, רחובות
טל': 0525564217

נגד

הנתבע:

פריאנטה גיל

באמצעות ב"כ: עו"ד ראובן-חזן גוהר
טלר 15, רחובות
טל': 0508717141 פקס: 089315572

החלטה

1. היום, 10.11.2024, קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים וזאת לצורך התרשמותי בנוגע לסוגיות שנותרו פתוחות: גיזום ענפי העץ הפולשים לשטח התובע; צביעה מחודשת של השער; גיזום הצמחייה בשטח התובע, ויישור גדר הבמבוק אשר נוטה לשטח התובע.
2. בנוגע לגיזום ענפי העץ: במהלך הביקור נוכחתי לראות כי בוצע גיזום לעץ וכי הוא נראה מטופח. לטענת הנתבעים העץ נגזם באופן שוטף, ואכן נראה שזהו המצב. בין כך ובין כך, בהינתן שהעץ נגזם, אין מקום להמשיך ולנהל את התובענה בנוגע לרכיב זה.
3. בנוגע לצביעת השער: במהלך הביקור ניתן היה להבחין במעט כתמי צבע על השער של התובע. עם זאת, התובע ציין כי אינו יודע בוודאות אם כתמי הצבע על גבי השער הם כתוצאה מפעולות שהנתבע ביצע, וכן כי אין לו דרך להוכיח זאת. נוכח האמור, נראה כי גם בנוגע לרכיב זה אין מקום להמשיך ולנהל את התובענה.
4. בנוגע לצמחייה בשטח התובע, בסמוך לחיץ שבינו לבין הנתבע. בביקור שנערך בחלק שמצדו של התובע ניתן היה לראות בצמחייה משמעותית שמטפסת על גדר הבמבוק ושמפרידה בין החצרות. כן היה ניתן לראות כי גדר הבמבוק נוטה לכיוון חצר התובע, לטענתו בעקבות טיפוס הצמחייה על גדר הבמבוק; טענת התובע היא כי מקור הצמחייה הוא בשורשים שבחצרו של הנתבע. בביקור שנערך בחצר הנתבע לא ראיתי שורשים מהם צומחים הצמחים בחצרו של התובע, והיה נראה כי מקור הצמחים הוא דווקא בחצרו של התובע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/361/2022
מס' בקשה: 3/11/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. התובע יודיע עד ליום 17.11.2024 האם הוא מבקש להוכיח את טענותיו לעניין גיזום הצמחייה באמצעות חוות דעת מומחה, אשר הוא ישא בעלותה, ואשר תוגש ללשכתי עד ליום 8.12.2024. ככל שהתובע יודיע כי הוא אינו מבקש להוכיח את טענותיו בעניין זה, התובע יודיע עד לאותו מועד האם הוא עומד על תביעתו, או שמא הוא מבקש למחקה. לאחר הודעת התובע תינתה הוראות בדבר המשך ניהול ההליך.

ניתנה היום 10.11.2024, ט' חשון תשפ"ה, בהיעדר הצדדים.

ברק ליפשיץ
מפקח על רישום מקרקעין